Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：12/2018JCCI 号　　ハノイ、2018 年 06 月 04 日

ベトナム農業・農村開発省　御中
国会・社会問題委員会　御中
ベトナム商工会議所　御中

ベトナム日本商工会議所
会頭 伊東 浩治

自然災害防止基金に関する意見書

平素は JCCI の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

自然災害防止基金に関する政令（第 94/2014/ND-CP）に基づき、基金の徴収を始める地域が増えていますが、会社が基金を納付する手続きには多くの問題点があり、現在の法令のままでは運用ができない状況にあります。加えて、従業員貢献分の徴収に際しては、公平な徴収が困難であり、強行に徴収すると従業員の不満を煽り、ストライキ等に発展することが危惧されます。

ベトナムに拠点を構える商工会議所として、基金の意義は理解するところであり、基金の使途や納付手続き、基金からの支援金受給手続きが明確になれば、「会社貢献分」の納付について雇用主側の理解が進むと考えます。是非とも法令での明確化をお願いいたします。

一方、個人に課される「従業員貢献分」を会社が従業員から徴収して納付する方法では、公平な徴収ができないため、行政側で直接徴収する方法へ変更する必要があります。具体的には、住民台帳に基づく居住地での住民税、会社貢献分と同様に個人固定資産に対する課税といった方法が代替として考えられます。基金の徴収について、公平かつ現実的な方法へ変更するよう税制および法令の改正をお願いいたします。

1. 基金「従業員貢献分」の徴収に関する課題

1) 会社で就業する従業員の納付金額は、地域最低賃金の 1 日分となっており、第 1 エリアでは年間 1 人あたり約 150,000VND だが、会社に属さない労働者は年間 15,000VND であり、10 倍の違いがあるため、従業員の反発が強い。公務員の納付額とも違いがあり公平性に欠ける。
2) 居住地で個人が納付した基金の領収書を会社に提出し、会社での徴収に応じない従業員が多数いる。また、以前勤務していた会社で納付済みである旨を申告してくる社員もいる。納付済みの社員と未納付の社員を識別の上、未納の従業員一人ひとりから徴収する業務は非常に煩雑であり、会社側で処理ができない。
3) 会社から徴収された金額が基金に正しく納付されるか信用できないという従業員がいる。
4) 会社で納付した場合に、領収書の発行を求める従業員がいるが、会社では公的領収書を発行できない。もし、基金から領収書を発行してもらっても、従業員の多い会社では領収書を従業員一人ひとりに正確に配付することは不可能。領収書発行を待つまでに退職した従業員には配付が困難。
5) 労働法の定めでは、従業員貢献分を給与から控除することはできず、現金での徴収となる。会社で多額の現金を取り扱うことは危険かつ煩雑である。
6) 会社が基金から納付金額の通知を受けた時点で既に退職している従業員、徴収処理の間に退

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

職した従業員からは徴収ができない。
7) 地区基金から過年度分の納付を求められるケースがあるが、退職者からの徴収は不可能。

2. 基金「会社貢献分」の問題点

1) 基金の使途詳細、使用計画、被災した会社が基金から支援を受ける際の申請基準と申請方法が示されないため、「会社貢献分」の納付に同意しない会社が多い。
2) 会社貢献分の減額または延期の対象基準と申請方法が示されないケースがある。
3) 複数の省にまたがってブランチを持つ会社の場合、会社貢献分の計算基礎となるブランチの資産額を計算する方法が不明であり、納付ができない。

最後に、JCCI はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。今後も JCCI は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

ベトナム日本商工会議所　会頭

伊東 浩治

写)
ハノイ市人民委員会
ハイフォン市人民委員会
バクニン省人民委員会
フンイエン省人民委員会
ハイズォン省人民委員会
計画投資省・外国投資庁
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会議所